

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 546/2536 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย อุทัย อา รี สุวรรณ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 289

ก่อนเกิดเหตุจำเลยถือมีดอยู่ที่หน้าบ้านร้องตะโกนว่า วันนี้กูจะต้องฆ่าคนก่อน คดีนี้จำเลยเคยบุกรุกเข้าทำร้ายผู้เสียหายแล้วถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกและปรับ โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ และเมื่อจำเลยกลับไปบ้านได้พูดอาฆาตผู้เสียหายว่า ถ้าหมดระยะเวลาที่ศาลรอลงอาญาจำเลยจะมาฆ่าผู้เสียหาย นอกจากนี้พฤติการณ์ที่ จำเลยตรงเข้าทำร้ายผู้เสียหายทันทีพร้อมกับพูดว่าวันนี้กูจะฆ่ามึงเมื่อผู้เสียหายจอด รถที่หน้าบ้านโดยไม่มีการพูดจาอะไรกัน แสดงให้เห็นถึงมูลเหตุและการเตรียม ของจำเลยเป็นการไตร่ตรองไว้ก่อนแล้ว.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33,80, 91, 288, 289, 371 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ริบอาวุธมีดของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพเมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80, 288, 289, 371 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6)

พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ให้เรียงกระทงลงโทษตามมาตรา 91 ความผิดฐานพาอาวุธมืด
ไปในเมือง หมู่บ้าน โดยไม่มีเหตุอันสมควรตามมาตรา 371 วางโทษปรับ 100 บาท
ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามมาตรา 80, 289 ประกอบด้วย
มาตรา 52 ให้วางโทษจำคุกตลอดชีวิต รวมลงโทษจำคุกตลอดชีวิต และปรับ 100
บาทจำเลยให้การรับสารภาพชั้นศาลเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุ
บรรเทาโทษ ปธานิลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ประกอบ
มาตรา 53 คงจำคุก 25 ปี ปรับ 50 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้ยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ
ตามมาตรา 29 ริบอาวุธมืดของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 80, 288 จำคุก 12 ปี จำเลยให้การรับสารภาพต่อศาลเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 6 ปี ให้
ยกคำขอของโจทก์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289 เสีย นอกจากที่แก้คงให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า
จำเลยได้พยายามฆ่าผู้เสียหายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่ โจทก์มีนางลัดดา พงษ์
ปรีดาจิต ภรรยาของผู้เสียหายเบิกความว่า ก่อนเกิดเหตุพยานได้เห็นจำเลยถือมีดอยู่
ที่หน้าบ้านร้องตะโกนว่าวันนี้กูจะต้องฆ่าคน พยานเข้าใจว่า จำเลยจะต้องทำร้ายผู้
เสียหายเพราะก่อนคดีนี้ จำเลยเคยบุกรุกเข้าทำร้ายผู้เสียหายแล้วถูกศาลพิพากษา
ลงโทษจำคุกและปรับโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ตามคดีอาญาดำที่ 5309/2529
เอกสารหมาย จ.3 เมื่อจำเลยกลับไปบ้านจำเลยได้พูดอาฆาตผู้เสียหายว่าถ้าหมด

ระยะเวลาที่ศาลรอลงอาญาจำเลยจะมาฆ่าผู้เสียหาย พยานได้ลงจากบ้านมารอผู้เสียหายอยู่หน้าบ้านเพื่อบอกให้ทราบ แต่เมื่อลงมาก็พบจำเลยตรงเข้าทำร้ายผู้เสียหายแล้ว นอกจากนี้พฤติการณ์ที่จำเลยตรงเข้าทำร้ายผู้เสียหายทันทีพร้อมกับพูดว่าวันนี้จะฆ่ามึงเมื่อผู้เสียหายจอดรถที่หน้าบ้านโดยไม่มีการพูดจาอะไรกัน แสดงให้เห็นถึงมูลเหตุและการเตรียมของจำเลยเป็นการไตร่ตรองไว้ก่อนแล้ว จากคำเบิกความของนายดาบตำรวจชาติชาย มานะกิจและพลตำรวจเทียนชัย แก้วกล้า ว่าจำเลยมีอาการมีนเมานั้นก็ปรากฏจากคำเบิกความของพยานทั้งสองว่า จำเลยยังมีสติดีพูดจารู้เรื่องยังได้อ้างกับพยานทั้งสองขอพบทนายก่อนไม่ยอมลงลายมือชื่อในบันทึกจับกุม ประกอบกับจำเลยให้การรับสารภาพผิดตามฟ้องย่อมรวมถึงรับในข้อไตร่ตรองไว้ก่อนด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(สุเมธ อุปนิสากร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รวงฆางกูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>